Razonet Contabilidade Digital

Live com clientes, novembro de 2026

Fim da escala 6×1 na prática

Novas regras, prazos, Tema 316 do TST e exemplos de jornadas

40h

Emenda Constitucional nº 141/2026

O que vamos ver hoje

1. O que mudou e as fases
2. Jornada, horas extras e folgas
3. Divisores e Tema 316 do TST
4. Hora noturna, férias, faltas e cargos de confiança
5. Exemplos práticos de jornada
6. Custos e próximos passos

O que mudou na Constituição

JORNADA SEMANAL REDUZIDA

40 h

por semana

Era 44 h. A redução é progressiva: 42 h a partir de 16/12/2026 e 40 h a partir de 16/12/2027.

LIMITE DIÁRIO

8 h

por dia

O limite diário continua o mesmo.

MAIS FOLGA

2 dias

de descanso

Repouso semanal remunerado, um preferencialmente no domingo.

SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO

R$ 0

de redução

Salários e pisos não podem cair, nem de forma proporcional.

As três fases da transição

A redução para 40 horas semanais é progressiva (art. 6º da Emenda e decisão do STF de 12/11/2026)

1ª fase

Até 15/12/2026

Mantêm-se as regras atuais. Hora de preparar: mapeamento, escalas, documentos e avisos.

2ª fase

De 16/12/2026 a 15/12/2027

Jornada de até 42 h semanais, com 2 dias de descanso. Sem acordo coletivo, pode ser 8h24 em 5 dias, sem hora extra.

3ª fase

A partir de 16/12/2027

Jornada de até 40 h semanais, com 2 dias de descanso.

Decisão do STF de 12/11/2026

Liminar do ministro Flávio Dino nas ações da indústria e do comércio, ainda sujeita ao plenário

8h24 sem hora extra

Sem acordo coletivo, as 42 h podem ser distribuídas em 5 dias de até 8h24, sem adicional sobre os 24 minutos, até 15/12/2027.

90 dias para renegociar

A partir de 16/12/2026, empresas e sindicatos podem renegociar contrapartidas de acordos e convenções.

Folgas mais flexíveis

Acordos podem fixar períodos maiores para compensar as folgas, sem retirar os 2 dias de descanso por semana.

Lei em até 180 dias

Para regimes diferenciados (comércio, agricultura, turismo, hotelaria, serviços contínuos) e para ME e EPP, sem afastar o limite semanal nem os 2 DSRs.

Contratos com o poder público

O prazo de adaptação caiu de 1 ano para 180 dias, contados da publicação da Emenda.

Datas

42 h a partir de 16/12/2026 e 40 h a partir de 16/12/2027, sem redução de salário.

Comparação das escalas

6×1

1ª fase (atual), 44 h

- 6 dias por semana
- 7h20 por dia
- 1 dia de descanso
- Divisor 220

5×2

2ª fase, 42 h

- 5 dias por semana
- 8h24 por dia*
- 2 dias de descanso
- Divisor 210

5×2

3ª fase, 40 h

- 5 dias por semana
- 8h00 por dia
- 2 dias de descanso
- Divisor 200

* Sem acordo coletivo, 8h24 por dia é permitido sem hora extra até 15/12/2027 (decisão liminar do STF, 12/11/2026)

⚠ PONTO DE ATENÇÃO

O que pode sem acordo e o que depende do sindicato

SEM ACORDO COLETIVO

8h24 em 5 dias

42 h por semana, sem hora extra sobre os 24 minutos, até 15/12/2027 (STF, 12/11/2026).

COM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA

Compensar horas entre dias, mudar o dia da folga e compensar folgas em períodos maiores, sem retirar os 2 dias de descanso.

Empresas e sindicatos têm 90 dias, a partir de 16/12/2026, para renegociar as contrapartidas dos acordos e convenções.

Decisão liminar do ministro Flávio Dino (STF), ainda sujeita ao julgamento do plenário.

Jornada de 8h24 e horas extras

A jornada diária pode ter até 2 horas extras, por acordo individual, convenção ou acordo coletivo (CLT, art. 59). O total do dia não passa de 10 horas.

De 16/12/2026 a 15/12/2027

1h36

extras por dia com jornada de 8h24

A partir de 16/12/2027

2h

extras por dia com jornada de 8 horas

Até 15/12/2027, os 24 minutos acima de 8 horas não são hora extra, mesmo sem acordo coletivo (decisão liminar do STF, 12/11/2026).

DSR duplo flexível: exemplo no mês

2ª FASE: 42 H + 2 DSR

Com convenção ou acordo coletivo, as folgas podem ser concentradas, inclusive em períodos maiores que o mês (STF), desde que:

1. A média seja de 2 DSRs por semana
2. Toda semana tenha pelo menos 1 DSR

8 DSRs

no mês: 1 por semana nas 3 primeiras e 5 concentrados no fim

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
1 Trabalho	2 Trabalho	3 Trabalho	4 Trabalho	5 Trabalho	6 Trabalho	7 DSR 1
8 Trabalho	9 Trabalho	10 Trabalho	11 Trabalho	12 Trabalho	13 Trabalho	14 DSR 2
15 Trabalho	16 Trabalho	17 Trabalho	18 Trabalho	19 Trabalho	20 Trabalho	21 DSR 3
22 Trabalho	23 Trabalho	24 Trabalho	25 Trabalho	26 DSR 4	27 DSR 5	28 DSR 6
29 DSR 7	30 DSR 8					

Fonte: EC nº 141/2026, art. 1º (art. 7º, § 2º, da Constituição); STF, decisão liminar de 12/11/2026

Trabalho aos domingos

Primeiro passo: verificar se a atividade da empresa tem autorização para trabalhar aos domingos

Atividade autorizada

Listada no Anexo IV da Portaria MTP nº 671/2021 (art. 62) ou autorizada por lei. No comércio, o domingo segue a Lei 10.101/2000. Exige escala de revezamento mensal e:

7 semanas	**Regra geral** Folga no domingo ao menos 1 vez a cada 7 semanas
3 semanas	**Comércio em geral** Folga no domingo ao menos 1 vez a cada 3 semanas
15 dias	**Mulheres (CLT, art. 386)** Folga no domingo a cada 15 dias

Atividade sem autorização

Não pode trabalhar aos domingos. Das 2 folgas da semana, uma é sempre o domingo.

Folga 1	Folga 2
Domingo	**Outro dia**

Feriados no comércio dependem de convenção coletiva, salvo as atividades do Anexo IV (Portaria MTE nº 1.316/2026).

Fonte: Portaria MTP nº 671/2021, arts. 58 e 62 e Anexo IV; Lei 10.101/2000; CLT, art. 386

Novos divisores

O divisor do salário-hora e das horas extras acompanha a jornada semanal (Súmula 431 do TST, reafirmada no Tema 260)

Jornada semanal	Divisor
1ª fase (atual): 44 h	220
2ª fase: 42 h	210
3ª fase: 40 h	200 (Tema 2 do TST)
36 h	180 (mantido)

Exemplo com salário de R$ 2.200,00: hora de R$ 10,00 com 220, R$ 10,48 com 210 e R$ 11,00 com 200.

TEMA 316 DO TST

Para manter o divisor 220 com jornada de 40 h, é preciso previsão na convenção ou no acordo coletivo.

Sem essa cláusula, vale o divisor 200. Confira a CCT da categoria antes de alterar a folha.

Hora noturna reduzida

A REGRA

Das 22h às 5h, cada 52min30s trabalhados contam como 1 hora.

Como converter

Jornada ÷ 1,1429 = horas no relógio

A conversão é obrigatória por lei (CLT, art. 73, § 1º).

Na nova jornada, quem trabalha à noite não faz 8h24 nem 8h de relógio

Fase	Jornada	No relógio	Entrada 24h + 1h de intervalo
2ª fase, 42 h	8h24	7h21	Sai às 8h21
3ª fase, 40 h	8h00	7h00	Sai às 8h00

Ao ajustar a escala, aplique a hora reduzida também na nova jornada: no turno noturno, o empregado sai mais cedo.

Férias: atenção ao dia de início

As férias não podem começar nos 2 dias antes de feriado ou de repouso semanal remunerado (CLT, art. 134, § 3º). Com 2 DSRs na semana, sobram menos dias.

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
DSR na quarta e no domingo	Não pode	Não pode	DSR	**Pode iniciar**	Não pode	Não pode	DSR
Mesma escala, com feriado na sexta	Não pode	Não pode	DSR	Não pode	Feriado	Não pode	DSR
DSR no sábado e no domingo	**Pode iniciar**	**Pode iniciar**	**Pode iniciar**	Não pode	Não pode	DSR	DSR

Na semana com feriado, nenhum dia permite iniciar as férias: programe com antecedência.

Faltas e atrasos: desconto do DSR

Quem perde o repouso remunerado

O empregado que, sem motivo justificado ou por punição, não trabalhou a semana toda ou não cumpriu integralmente o horário perde a remuneração do dia de repouso.

Qual DSR é descontado

A semana vai de segunda a domingo. A falta ou o atraso na semana desconta sempre o DSR da semana seguinte.

Exemplo: falta sem justificativa na quarta-feira da semana 1 → desconto do DSR da semana 2. Registre faltas e atrasos com atenção no ponto: eles definem o desconto na folha.

Quem fica fora do controle de jornada

Cargo de confiança (CLT, art. 62, II)

Gerentes com cargo de gestão, diretores e chefes de departamento ou filial não têm controle de jornada. O salário da função deve ser pelo menos 40% maior que o do cargo efetivo.

Alta renda (EC 141, art. 8º)

Empregado com nível superior e salário de 2,5 vezes o teto do INSS ou mais fica sem controle de jornada.

Sem controle de jornada, mas com os 2 dias de descanso semanal remunerado (DSR) em toda semana.

Atenção: o cargo de confiança exige poderes reais de gestão. Só o nome do cargo não basta.

Exemplo 1: escritório de segunda a sexta

Hoje com 8h48 por dia para compensar o sábado; depois, 40 h direto

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Antes 44 h por semana	**8h48** 08:00–12:00 13:00–17:48	**8h48** 08:00–12:00 13:00–17:48	**8h48** 08:00–12:00 13:00–17:48	**8h48** 08:00–12:00 13:00–17:48	**8h48** 08:00–12:00 13:00–17:48	**Folga**	**Folga**
Depois 40 h por semana	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**Folga**	**Folga**

- Sai 48 min mais cedo
- 40h00 na semana
- Folga no sábado e no domingo
- Não depende do sindicato

Exemplo 2: comércio aberto aos sábados

Sábado alternado em duas semanas, com o domingo sempre de folga

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Semana 1 40 h	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	Folga	Folga
Semana 2 40 h	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	Folga	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	Folga

- 40h00 nas duas semanas
- 2 folgas toda semana
- Duas turmas cobrem todos os sábados

Exemplo 3: 42 h em 5 dias

Na 2ª fase, 42 h em 5 dias dá 8h24 por dia: permitido até 15/12/2027, mesmo sem acordo coletivo

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
2ª fase 42 h por semana	**8h24** 08:00–12:00 13:00–17:24	**8h24** 08:00–12:00 13:00–17:24	**8h24** 08:00–12:00 13:00–17:24	**8h24** 08:00–12:00 13:00–17:24	**8h24** 08:00–12:00 13:00–17:24	Folga	Folga
3ª fase 40 h por semana	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	**8h00** 08:00–12:00 13:00–17:00	Folga	Folga

- Sem hora extra sobre os 24 min até 15/12/2027
- Passar para 40 h em 16/12/2027
- Nova alteração de contrato em 2027

Exemplo 4: escala 12×36

Plantões de 12 horas com 1 hora de intervalo, alternando com 36 horas de descanso

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Semana 1 44h00	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00
Semana 2 33h00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga	**11h00** 07:00–12:00 13:00–19:00	Folga

- Média de 38h30 por semana
- Intervalo indenizado: média de 42 h
- Revisar com o sindicato até 15/12/2027

⚠ **Atenção:** a 12×36 ainda não foi regulamentada nas novas regras. O STF determinou uma lei específica para regimes diferenciados em até 180 dias. Até lá, nada muda nas escalas atuais e novas 12×36 não são recomendadas.

Qual o custo dessa mudança?

+4,8%

no valor da hora com 42 h (divisor 210) e 10 h a menos por mês

+10%

no valor da hora com 40 h (divisor 200) e 20 h a menos por mês

Exemplo: salário de R$ 2.200,00

Por empregado	44 h	42 h	40 h
Valor da hora	R$ 10,00	R$ 10,48	R$ 11,00
Hora extra (50%)	R$ 15,00	R$ 15,71	R$ 16,50
Horas a menos por mês	0	10	20

Para repor as horas, a empresa pode reorganizar a operação, pagar horas extras ou contratar. Horas extras todo mês custam mais e geram risco trabalhista.

Se a convenção coletiva fixar divisor 220 para 40 h (Tema 316 do TST), o valor da hora não muda

O que as empresas devem fazer agora

1

Revise jornadas e escalas

Faça o mapeamento de cada empregado: horário, folgas e jornada atual.

2

Prefira ir direto para 40 h

8 h por dia e uma única alteração de contrato, sem nova mudança em 2027.

3

Consulte a convenção coletiva

Veja compensação, folgas, domingos, feriados e o divisor; contrapartidas podem ser renegociadas em 90 dias.

4

Formalize por escrito

Termo aditivo e aviso aos empregados, sem reduzir o salário.

5

Avise a Razonet

Envie a nova jornada antes de 16/12/2026 para ajustarmos a folha.

6

Planeje a operação

Sábados, domingos e turnos podem exigir revezamento ou contratações.

Como solicitar a alteração na plataforma

Menu › Solicitações de Serviços › Alteração de Cargo e Jornada do Empregado

Empregados

Nome de cada empregado que terá a jornada alterada.

Nova jornada

40 h ou 42 h, horários de entrada, intervalo e saída e os 2 dias de folga.

Competência de início

Mês e ano em que a nova jornada começa, por exemplo 12/2026.

Exemplo: Maria Silva e João Souza, 40 h semanais, de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, folga no sábado e no domingo. Início na competência 12/2026.

Perguntas?

Conte com o Departamento Pessoal da Razonet para as adequações necessárias.